



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/562/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

התובעת:

שמש הדר חברה קבלנית לבניין בע"מ
על ידי מר גמליאל שמש

באמצעות ב"כ: עו"ד מנדל משה

נגד

הנתבעים:

1. שמש יחזקאל
 2. שמש עליזה
 3. שניהם באמצעות ב"כ עו"ד נועם ברם
 4. שמעון מאיר
 5. קסטנבוים שלמה יוסף
 6. בסה עופר
 7. עזיזי יוסף
 8. יהושפט טדי
 9. חיימצ'אייב אליהו
 10. פארג דוד סבג
 11. פארג ירדנה
 12. פרג יוסי
 13. פרג משה
 14. עוזר ששון
 15. עוזר דוד
 16. עוזר יוסף
 17. שני מנחם
 18. זגנרייך אירית
 19. ברק מוטי
- הנתבעים 7-18 באמצעות ב"כ עו"ד נועם ברם

פסק דין

לפני תביעה כספית בסך 161,750 ₪ ששילמה התובעת לשיפוץ הבניין שברח' קציר 7 פינת רחוב חובבי ציון 40, פתח תקווה, הידוע כחלקה 288 בגוש 6380 (להלן - "הבית המשותף").

העובדות וההליכים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/562/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1. הבית המשותף המשמש כמבנה מסחרי הוקם בשנות ה-60 על ידי התובעת, שמש הדר חברה קבלנית לבניין בע"מ (להלן - "התובעת") וכלל קומת מסד וקרקע. התובעת בעלת תתי חלקות 1, 2, 4, 20, 21 בבית המשותף ומנהלה, מר גמליאל שמש, משמש נציגות זמנית של הבית המשותף. בשנות ה-90 קיבלה התובעת היתר בניה נוסף ובנתה ארבע קומות משרדים מעל המבנה המסחרי המקורי.
2. הנתבעים 1-18, הם בעלי הזכויות בקומת המסד והקרקע של הבית המשותף. הנתבעים 1-2, והנתבעים 7-15, כפי שמופיעים בכותרת, יוצגו מלכתחילה על ידי בא כוחם, עו"ד נועם ברם. במהלך הדיון הצטרפו נתבעים 16-18 לייצוג המשותף. יוער כי נתבעים 3-6 לא הגישו כתבי הגנה ולא הופיעו לדיונים שהתקיימו. כולם יחד ולחוד יקראו להלן "הנתבעים".
3. לבית המשותף נרשם צו רישום ותקנון מוסכם בפנקס הבתים המשותפים בתאריך 17.06.2008 (להלן - "צו רישום" ו"תקנון מוסכם").
4. כעולה מכתב התביעה שהוגש בתאריך 16.09.2020, בשנת 2019 הכריזה עיריית פתח תקווה על המבנה כמסוכן ואסרה את השימוש בו לאחר שדרישתה לתקן את הליקויים בו, לא נענתה. התובעת שחלק גדול מן הבניין שייך לה, חתמה על הסכם עם קבלן לביצוע ציפוי שתי חזיתות (ברח' קציר וקניון לב העיר) לרבות חיפוי העמודים בקומת הקרקע וטיח בקומת העמודים ועוד (כמפורט בסעיף 5 לנספח 5 לכתב התביעה). לאחר שהגיעה להסדר עם העיריה ומימנה בעצמה את תיקון הליקויים והסרת המסוכנות בעלות של 200,000 ₪ דורשת התובעת כי הנתבעים יישאו, יחד ולחוד, באופן יחסי לחלקם ברכוש המשותף, בעלויות השיפוץ כמפורט בסעיף 11 לכתב התביעה (להלן - "כתב התביעה").
5. בכתבי ההגנה שהוגשו על ידי הנתבעים הוכחו טענות התובעת. בכתב ההגנה שהוגש בתאריך 10.1.2021 נטען כי העבודות שבוצעו באחריות התובעת בלבד מתוקף התחייבותה לפני עשרות שנים לבצע את החיפוי כדי לקבל טופס גמר בניה להיתר הבניה שקיבלה. היתר זה כלל את בניית הקומות הנוספות מעל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/562/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לתקרה הקיימת בקומת הקרקע, קרי, גג הבית המשותף שבבעלותה. למרות הזמן הרב שחלף, טרם סיימה את חיפוי קירות אלו וכעת מנסה התובעת לגלגל זאת לפתחם של הנתבעים ולהתעשר על חשבונם. התובעת מעולם לא קיימה אסיפת דיירים או אפשרה לנתבעים לטעון ביחס לצורך התיקון ולהיקפו. מלבד חנות הנתבעים 1 ו-2 שנותרה סגורה בעקבות מחדלי התובעת ורשלנותה, יתר החנויות שבבעלות הנתבעים, המשיכו לעבוד כרגיל ולא הוצא נגדם צו סגירה כנטען (להלן - **"כתב הגנה"**).

6. בכתב ההגנה השני שהוגש בתאריך 04.02.2021 על ידי הנתבעים 16-18 נטען כי הסיבה להכרזת הבית המשותף כמסוכן נעוצה בחריגות בניה שבצעה התובעת, לאחר שקיבלה היתר בניה להרחבת המבנה הקיים בשנות ה-90 והשארת קיר לבנים חשוף בקומות העליונות. הוספת עמודי תמיכה חיצוניים בקומת הקרקע למטרת הגדלת שטח הבניה של הקומות הנוספות על ידי התובעת, חסמו את יציאת החירום של חנותם שבקומת הקרקע. כמו כן נטען כי לא התכנסה אסיפת דיירים של בעלי הזכויות לדון בנושא השיפוץ שלכאורה בוצע ברכוש המשותף וממילא גם לא ניתנה הסכמת הדיירים לביצוע העבודות ברכוש המשותף. כעת מנסה התובעת לעשות עושר ולא במשפט בתביעה דנן. מכיוון שהעבודות שביצעה התובעת היו בשטחה הפרטי עליה לשאת בעצמה במלוא עלויות החיפוי ועל כן דין התביעה נגדם להידחות על הסף (להלן - **"כתב הגנה נתבעים 16-18"**).

7. התיק הועבר לטיפול לאחר מינויה של כב' המפקחת הבכירה על המקרקעין, אושרת ארפי מוראי, למפקחת בכירה על רישום מקרקעין באזור ת"א. מכוח סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן - **"חוק המקרקעין"**) והחלטתי לדון בו מהשלב שאליו הגיע.

8. בתאריך 21.3.2021 התקיים דיון מקדמי במעמד הצדדים (להלן - **"פרוטוקול דיון מקדמי"**). מהדיון נעדרו הנתבעים 3-6 שגם לא הגישו כתב הגנה. סלע המחלוקת בשאלה האם עבודת חיפוי הקירות החיצוניים בגינת דורשת התובעת החזר כספי, מבוצע ברכוש המשותף ואם השיפוץ נעשה כחלק **"מהחזקה תקינה"** על פי סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין. או שמא מדובר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/562/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בחיפוי קירות חיצוניים שנותרו חשופים טרם סיימה התובעת את עבודות ההרחבה והבניה שביצעה בשטח שבבעלותה. משלא השכילו הצדדים להגיע להסכמה ביניהם, נקבעו מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית ולדיון הוכחות.

9. בתאריך 27.05.2021 הגישה התובעת תצהיר עדות ראשית חתום על ידי גבריאלי שמש, מנהלה (להלן-"תצהיר התובעת").

10. מצד הנתבעים הוגשו בתאריך 31.08.2021 שני תצהירי עדות ראשית. הראשון חתום על ידי יחזקאל שמש, נתבע 1 (להלן-"תצהיר נתבע 1") והשני חתום על ידי דוד עוזר, נתבע 14 (להלן-"תצהיר נתבע 14").

11. בתאריך 03.10.2021 התקיים דיון הוכחות במהלכו נשמעו עדויות המצהירים מטעם הצדדים (להלן-"פרוטוקול דיון הוכחות").

12. לאחר שהסתיימו ההוכחות, ובהתאם לתקנה 74 לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות"), סיכמו הצדדים את טענותיהם בעל-פה.

13. להלן עיקר טענות הצדדים בגדרם.

תמצית טענות התובעת בסיכומיה

14. התביעה הוגשה מכוח סעיף 58 לחוק המקרקעין המחייב השתתפות בעלי נכסים בבית משותף בהוצאות הקשורות להחזקת הרכוש המשותף ומסמך את המפקח על רישום מקרקעין לדון בסכסוכים בין בעלים ברכוש משותף.

15. התובעת והנתבעים, קיבלו במהלך 2019 מכתב דרישה מעיריית פתח תקווה לחפות את הקירות החיצוניים בבית המשותף, בהיותו מבנה מסוכן לציבור. (נספחים 2 ו-3 לכתב התביעה).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/562/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

16. מאחר שדרישות אלו לא נענו והוצא צו סגירה לבניין שגרם לתובעת הפסדים כספיים, נאלצה התובעת באמצעות מנהלה, המשמש כנציגות זמנית בבית המשותף, לבצע את דרישות העיריה ולחפות את קיר המבנה ולתבוע החזר יחסי מכל אחד מהנתבעים בהתאם לחלקו ברכוש המשותף כפי שמופיע בנסח רישום מקרקעין (נספח 1 לתצהיר התובעת).

17. החיפוי בוצע לאחר שהתובעת דאגה לקבל כמה הצעות, התקשרה עם קבלן לביצוע עבודות החיפוי ושילמה את שכרו בהתאם לחשבוניות שצורפו (ראה נספח 4 לכתב התביעה).

18. עם תום ביצוע העבודות – רואה התובעת בפניותיה בכתב אל הנתבעים בעניין ביצוע העבודות כפניות העונות על דרישת כינוס אסיפה כללית לביצוע העבודות (שורה 47-48 לפרוטוקול דיון הוכחות).

19. לפיכך עומדת התובעת על קבלת הסעד המבוקש בכתב התביעה, נגד הנתבעים כולם לרבות חיובם בהוצאות משפט ובשכ"ט עו"ד, כשבמסגרת השיקולים לעניין פסק הדין יילקח בחשבון שהנתבעים 3-6 לא הגישו כתבי הגנה או הופיעו לדיונים.

תמצית טענות הנתבעים בסיכומיהם

20. בסיכומיהם טענו הנתבעים כי התובעת, המנהלת נגדם הליכים שונים בערכאות נוספות במשך שנים, היא תובעת סדרתית. בהליכים אלו אישרה התובעת כי לא קיבלה תעודת גמר וכי תבצע בעצמה ועל חשבונה את עבודות החיפוי ולכן התביעה דנן היא תביעת סרק (ת"א 4127-05-07 ו-ת"א 4083-05-17, נספחים 1 ו-2 לכתב ההגנה).

21. כאמור, הבית המשותף דנן נבנה בשני שלבים. השלב הראשון החל בשנת 1968 וכלל קומת מסד וקומת קרקע שנמכרו לנתבעים. השלב השני החל בשנת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/562/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1990 שבו יזמה התובעת את בניית הקומות הנוספות על הגג השייך לה בלבד. שלב זה נעצר בעקבות הליכי פירוק והליכים פליליים נגד התובעת שנבעו מחריגות בניה. בשנת 2001 לאחר שההיתר פקע, נדרשה התובעת להגיש בקשה מחודשת להיתר ולבקשת הוועדה המקומית בהמשך להיתר בניה שניתן לה נדרשה, "להשלים את הכנות הציפוי של הבניין מבחוץ" (מוצג נ/1 חידוש היתר בניה מתאריך 08.5.2001).

22. צו הסגירה לבניין שהוצא לטענת התובעת בשנת 2019 – אינו קשור לנתבעים כלל אלא לקומות הנוספות השייכות לתובעת בלבד. הסיבה היחידה ששם של הנתבעים הופיע על צו המבנה המסוכן (ולא על שום צו סגירה אחר) נבע מהעובדה שהנתבעים בעלי זכויות ברכוש המשותף והעירייה סברה תחילה כי חלה על כתפם החובה להשלים את השיפוץ, אך חזרה בה לאחר שהבינה כי מדובר בצורך לחפות בניה חדשה שבצעה התובעת על שטח הפרטי והנהנית היחידה מהיתר הבניה היא התובעת בעצמה.

23. בהנחה שאכן מדובר ברכוש משותף והיה על הנתבעים להשתתף בהוצאות, התובעת לא ניהלה הליך מסודר כמוגדר בחוק, לא כינסה אסיפה כללית וממילא לא קיבלה את הסכמת הדיירים להוצאה, לא הציגה הצעות נוספות לביצוע החיפוי ולא ערכה הצבעה.

24. בתובענה דנן מנסה התובעת לעשות עושר ולא במשפט שכן ציפוי הבניין החיצוני והעמודים בקומת הקרקע הוא חלק מתנאי היתר הבניה המאוחר שקיבלה. יתרה מכך, התובעת שהזדכתה במע"מ ששילמה לקבלן - תובעת מהנתבעים סכום הכולל מע"מ.

25. מכיוון שהתובעת בחרה שלא למחוק את התביעה בדיון המקדמי, התעקשה להמשיך ולנהל את המשפט ולא עמדה בנטל ההוכחה כי הכספים שהוציאה נוגעים לרכוש המשותף, יש להטיל עליה הוצאות לדוגמה על השחתת זמנם של הנתבעים.

דיון והכרעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/562/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

**התובעת לא הבהירה מה מעמדה לצורך ההליך - האם התביעה הוגשה מכוח
היותה נציגות הבית המשותף או מכוח היותה בעל דירה – טענת התובעת
לראשונה בסיכומיה כי היא נציגות הבית המשותף מהווה הרחבת חזית
אסורה**

26. סעיף 58 לחוק המקרקעין, שכותרתו "נשיאה בהוצאות" קובע כי:

"(א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנהגה, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר; לענין זה", החזקה תקינה – "שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

27. בבואנו לפרש דבר חקיקה, נקודת המוצא היא לשון החוק [ע"א 165/82 קיבוץ חצור נ' פקיד שומה רחובות, פ"ד (לט) 70, 74-75 (1985)], אשר במקרה זה אינה מגבילה את התביעה המוגשת מכוח סעיף זה רק לנציגות הבית המשותף, וכך הן הנציגות והן בעל דירה, יכולים להגיש תביעה מכוח סעיף 58(א), שעילתה החזר הוצאות שנשאו בהם ברכוש המשותף.

28. אלא שכאשר בעל דירה תובע החזר הוצאות שלטענתו הוציא בשביל הרכוש המשותף, עליו לעמוד בתנאים שונים לחלוטין מאלו שצריכה לעמוד בהם נציגות הבית המשותף.

29. בפסק הדין בעניין רע"א 4984/17 שמעון חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא (נבו, 14.12.17) (להלן-"פס"ד חיים"), נקבעו שישה תנאים מצטברים כתנאי לזכאותו של בעל דירה בהחזר הוצאות אשר הוציא לשם תיקון ליקוי ברכוש המשותף: 1. הליקוי שתוקן הוא ברכוש משותף; 2. הדייר פנה לנציגות בדרישה לתיקון וזו סירבה לתקנו; 3. העיכוב שהיה נגרם בגין פנייה למפקח היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי; 4.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/562/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הוכחה נחיצות התיקון באופן שאי התיקון בהקדם יפגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של הדייר להשתמש בדירתו; 5. הליקוי תוקן על ידי הדייר בצורה נאותה; 6. הוכחה עלות התיקון.

30. תנאים מצטברים אלו לא חלים כאשר נציגות הבית המשותף תובעת בעל דירה אחר בהחזר הוצאות שהוציאה ברכוש המשותף. משום ש"דרך המלך להתמודדות עם פגם ברכוש המשותף היא באמצעות פניה לנציגות הבית המשותף, וככל שזו אינה נעתרת לתיקון הפגם – על הדייר לפנות בתביעה למפקח נגד הנציגות, על מנת שיכריע בסכסוך." (סעיף 7 לפס"ד חיים).

31. ובמיושם לענייננו - עיון בכתב התביעה ובתצהירי התובעת מעלה כי אין בהם אמירה ברורה למעמדה של התובעת בהליך. למעשה, בכתב התביעה ואף בתצהיר שהגישה התובעת, לא העלתה התובעת כל טענה לפיה היא משמשת כנציגות הבית המשותף. כך שלמעשה, הפעם הראשונה שבה העלתה התובעת את דבר היותה נציגות הבית המשותף, הייתה בסיכומיה.

32. הכלל הרחב המקובל במשפטנו אוסר באופן עקרוני על הרחבת חזית או שינוי חזית. משמעות הדברים היא שכתבי הטענות תוחמים את גבולות המחלוקת בין הצדדים, ועל המשפט להתנהל בתוך המסגרת העובדתית והמשפטית שהותוותה בכתבי הטענות [ע"א 7798/17 ליטה ניהול נכסים ומימון בע"מ נ' גני באר שבע בע"מ, פסקה 14 (נבו, 18.4.2019); ע"א 1594/20 קלקודה נ' רשות מקרקעי ישראל, בפסקה 44 לפסק דינו של כב' השופט מינץ (נבו 29.8.21)]. כך שטענת התובעת לראשונה בסיכומיה, לפיה היא נציגות הבית המשותף מהווה הרחבת חזית אסורה. יתירה מכך, התובעת בהליך, היא חב' שמש הדר חברה קבלנית לבניין בע"מ ח.פ. 510375231, ולא נציגות הבית המשותף, כך גם במכתבים ששלחה לבעלי הדירות האחרים (נספח 4 לתצהירה), לא הופיע ולו ברמז שהעבודות בוצעו על ידי הנציגות. כך שאף התובעת עצמה נתנה ביטוי מוחשי בכתב, לכך שהתביעה מוגשת על בסיס היותה "בעל דירה", ולא נציגות הבית המשותף.

התובעת לא עמדה בתנאים להחזר הוצאות שנשאה בהן ברכוש המשותף



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/562/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

33. משהתובעת הגישה את התביעה בכובעה כ"בעל דירה", יש לבחון האם היא עומדת בששת התנאים המצטברים שנקבעו בפס"ד חיים לעיל.

34. לאורך ניהול ההליך, לא טענה התובעת, וממילא לא הוכיחה כי פנתה לנציגות בדרישה לתיקון וזו סירבה לתקנו, וכך היא אינה עומדת בתנאי השני שנקבע בפס"ד חיים. כמו כן, התובעת אף לא הסבירה, מדוע העיכוב שהיה נגרם בגין פנייה למפקח היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי.

35. בתצהירה טענה התובעת כי בשנת 2019, הכריזה עיריית פתח תקווה על הבית המשותף כמבנה מסוכן. עיון בנספח 3 לתצהירי התובעת מעלה כי בתאריך 12.3.2019, נכתב על ידי עיריית פתח תקווה מכתב בעניין זה, ועל בסיסו מסתמכת התובעת בתביעתה. אלא שההסכם בין התובעת לבין הקבלן שביצע לטענתה את העבודות ברכוש המשותף, נחתם רק בתאריך 1.1.2020 (נספח 6 לתצהירי התובעת), וכך היה בידה זמן רב מאוד לפנות למפקח על רישום מקרקעין בהליך מתאים עובר לחתימת ההסכם, ולא היה בכך שום עיכוב. וכן, במסגרת תצהירה צירפה התובעת את פניותיה לנתבעים בכתב, ומהם עולה כי רק בתאריך 12.3.2020, כשנה לאחר מכתב העירייה, וכשלושה חודשים לאחר שחתמה על ביצוע העבודות עם הקבלן המבצע, פנתה לראשונה לבעלי הדירות בבית המשותף ודרשה מהם תשלום בגין ביצוע העבודות. התובעת לא הסבירה מה מנע ממנה, לדרוש מהנתבעים או מהנציגות כי יבוצעו העבודות הדרושות, ובוודאי לא הסבירה מה מנע ממנה לדרוש זאת לראשונה רק כשלושה חודשים לאחר שחתמה עם קבלן מבצע על ביצוע העבודות.

36. לכן, התובעת לא עומדת בתנאים המצטברים שנקבעו בפס"ד חיים, ואינה זכאית להחזר כספי בגין ביצוע העבודות, גם אם אלו בוצעו ברכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/562/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קיימת חובה לכנס האסיפה הכללית בטרם ביצוע שיפוצים בבית המשותף או למצער להוכיח כי רוב בעלי הדירות הסכימו לשיפוץ על ידי הוכחת תשלום השיפוץ - התובעת אינה עומדת בתנאי זה

37. גם אם אקבל את עמדת התובעת בסיכומיה, כי היא נציגות הבית המשותף, והתביעה הוגשה בכובעה כנציגות, עדיין, דין התביעה להידחות ואסביר.

38. אין חולק על חובת בעלי הדירות לקיים אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהול הרכוש המשותף ונושאים המנויים בסעיף 5 לתקנון המצוי. קיום האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף נועד לקבוע את דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו שכן מטבע הדברים, ניהול בית משותף מצריך קבלת החלטות שונות.

39. אומנם, בבית המשותף הנוכחי קיים תקנון מוסכם. עם זאת, הואיל והתקנון המוסכם לא הסדיר ולא קבע הוראות בכל הנוגע לכינוס האסיפה הכללית הדרושה על פי חוק, בטרם הטלת הוצאות שוטפות בין כלל דיירי הבית המשותף, חלות הוראות התקנון המצוי, המורות על אופן ניהול הרכוש המשותף ויתר הנושאים המנויים בסעיף 5 לתקנון המצוי (להלן - "התקנון המצוי").

40. הוראות סעיפים 5-15 לתקנון המצוי מורות על אופן כינוס אסיפה כללית והרוב הדרוש כדי להוציא לפועל החלטה הדורשת הוצאות מיוחדות מיתר דיירי הבית.

41. ככלל, יש להבחין בין שני סוגי הוצאות עיקריים בבית המשותף. הראשון עניינו בדרך כלל בתחזוקה שוטפת בבית המשותף, בגדרו נכללים הן פעולות שוטפות וקבועות (למשל ביטוח, ניקיון, חשמל, גינון, בדיקות תקופתיות של מעליות וכיוצא באלה), והן פעולות הכרחיות שעלותן הכספית סבירה (כגון עבודות אינסטלציה כגון פתיחת סתימה או תיקון נזילה ברכוש המשותף, תיקון מנעול ברכוש המשותף, שיכפול מפתחות, וכיו"ב). השני עניינו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/562/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהוצאות חריגות שבדרך כלל עלותן הכספית תהיה גבוהה יותר. בעוד סוג העבודות הראשון, אינו דורש את כינוס האסיפה הכללית לשם ביצוע, הסוג השני, דורש זאת.

42. בהתאם לפסיקה, גם אם נפל פגם בהתנהלות הנציגות, וזו לא כינסה את בעלי הדירות בטרם קיבלה החלטה לביצוע פעולות ברכוש המשותף אשר מחייבות את כינוס האסיפה, ניתן לרפא את הפגם אם יוכח למשל, שהרוב הדרוש של בעלי הדירות הסכים לביצוען של הפעולות, אף אם ההסכמה ניתנה בדיעבד. הסכמה זו אינה מחייבת כינוס אסיפה כללית נוספת ואף אינה מחייבת הסכמה בכתב, אלא די בכך שהרוב הדרוש מבין בעלי הדירות שילם בגין הפעולות, וכך עצם התשלום, מעיד על ההסכמה, ויש בו כדי לאשר, את החלטת הנציגות, אף אם בוצע בדיעבד. (ע"א (ת"א) 1350/06 **דו סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ** (נבו 6.11.2006); ע"א (ת"א) 3977-07 **עוזבון המנוח רפאל אלואשויילי נ' נציגות הבית ברחוב בזל 33 ת"א** (נבו 20.6.2010))

43. **ובמיושם לעניינו** – עיון בהסכם העבודה מתאריך 1.1.2020 (נספח 6 לתצהיר התובעת), מעלה כי פעולות השיפוץ בבית המשותף כללו - ציפוי שתי החזיתות, חיפוי עמודים, ביצוע טיח וסידור, פירוק כבלי חשמל ותקשורת, ויישור קו בלוקים לכל אורך החזית. התמורה בגין השיפוץ נקבעה על סך 165,000 ₪ כולל מע"מ. בתאריך 26.1.2020, נחתם בין התובעת לבין הקבלן הסכם שהוא תוספת להסכם, ובמסגרתו סוכם כי **"סוג הציפוי בקירות חוץ של החלקה שונה באבן יותר יקרה בנוסף ציפוי העמודים מכל הצדדים במקום החזית בלבד"**. לכן סיכמו הצדדים על תוספת של 35,000 ₪ כולל מע"מ לסכום שנקבע בהסכם. כך שסך סכום השיפוץ הועמד על 195,000 ש"ח (כולל מע"מ).

44. כך שגם אם הייתי מקבל את טענת התובעת, שעבודות אלו בוצעו על ידי בכובעה כנציגות הבית המשותף, עדיין היה עליה להוכיח כי בטרם בוצעו העבודות, כונסה האסיפה הכללית של בעלי הדירות, או למצער, שרוב בעלי הדירות שילמו על העבודות ובכך אישרו בדיעבד את ביצוען. אלא שהתובעת לא טענה, וממילא גם לא הוכיחה, לא את כינוס האסיפה הכללית, ולא את



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/562/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תשלום רוב בעלי הדירות. עיון בנסח הרישום מעיד כי אומנם לתובעת זכויות ניכרות ברכוש המשותף, ולמעשה היא בעלת שליש מהזכויות ברכוש המשותף (62/184). אך אין בכך די. היה על התובעת לכנס אסיפה כללית של בעלי הדירות כדי לקבל את הסכמת כלל הדיירים להוצאות הנדרשות. מעדותו של מנכ"ל התובעת, עולה כי האסיפה הכללית לא התכנסה כלל כדי להחליט על השיפוץ (ש' 31-33 לפרוטוקול דיון ההוכחות).

45. למצער, היה על התובעת להוכיח שרוב בעלי הדירות שילמו את התשלומים הנובעים מהוצאות אלו. אלא שסכום התביעה נגד הנתבעים, מסתכם בסך של 161,750 ₪, מתוך סכום של 195,000 ₪. כלומר, הרוב המוחלט של בעלי הדירות, לא שילם בגין השיפוץ, שכך שגם אין כל אישור בדיעבד או בהתנהגות להחלטה כזו.

46. לפיכך, לא עומדת לתובעת, הזכות לדרוש בדיעבד החזר הוצאות אלו, גם אם התביעה הוגשה בכובעה כנציגות הבית המשותף.

התובעת לא הוכיחה כי עבודות השיפוץ בוצעו ברכוש המשותף ולא ברכוש הצמוד לדירותיה בבית המשותף

47. כידוע, בבית משותף קיימים שני מרכיבים הכרחיים, הדירות והרכוש המשותף (יהושע ויסמן דיני קניין-בעלות ושיתוף (1997) 375 (להלן- "ויסמן"). משכך, על התובעת הנטל להוכיח כי העבודות הרלבנטיות שביצעה עניינם "החזקה התקינה" של הרכוש המשותף בהתאם להוראות סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין.

48. וכן, מסמכי הבית המשותף, מהווים הוכחה חותכת לתוכנם, שכן תכלית הרישום הוא ליצור אמון הציבורי במרשם ובאפשרות להסתמך עליו כמרשם סופי, בלעדי ומוחלט. [סעיף 125 (א) לחוק המקרקעין; ע"א 1559/99 שושנה צימבלר נ' רבקה תורג'מן נז(5) 49 (2003)].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/562/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

49. לבית המשותף תקנון מוסכם. בהתאם לפסיקה, תקנון מוסכם של בית משותף הוא הסכם בין בעלי הדירות לבין עצמם, ומשנרשם בפנקס הבתים המשותפים ניתן לו מעמד קנייני (רע"א 3463/11 **עזבון המנוח אהרונל שלמה ואח' נ' עופר מרכזים בע"מ** (נבו 16.01.2013)).

50. מטרת התקנון המוסכם היא להסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף (סעיף 61 לחוק המקרקעין לחוק המקרקעין). עוד יש לזכור כי משנרשם תקנון מוסכם, כוחו יפה לכל בעלי הדירות בבית המשותף, וגם אלו, שנעשו בעלי דירות לאחר מכן [סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין]; דנ"א 20/73 **יעקב שמע נ' נחמה סדובסקי**, ו-21 אח' , כח (1) 730 ; עש"א (מחוזי חי') 15624-06-15 **פריבאי נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' התעשיה 11 נשר** (נבו, 08.11.2015)].

51. **ובמיושם לענייננו** - עיון מדוקדק במסמכי הרישום של הבית המשותף העלה מספר עובדות. מנהלה של התובעת, מר גמליאל שמש, מונה כנציגות זמנית לבית המשותף (להלן - "**הנציגות**"). לנציגות זמנית סמכויות זהות כמו לנציגות קבועה ועל הנציגות לפעול בשקיפות כלפי בעלי הדירות הוותיקים והחדשים כמצוין בסעיפים 65-69 לחוק המקרקעין.

52. בבעלותה של התובעת כמה חלקות משנה, שהעיקרית ביניהן היא חלקת משנה 288/21, לה צמוד גג המבנה המקורי בשטח של 434.56 מ"ר.

53. מעיון בתקנון המוסכם שנרשם עולה כי מרבית סעיפיו (מסעיף 3 עד 9) עוסקים בתת חלקה 21 שבבעלות התובעת ומסדירים את מימוש זכויות הבניה ורישום הבעלות על היחידות החדשות שלכאורה ייבנו עליה. למעשה במועד רישום התקנון בשנת 2008 בוצעה תוספת הבניה שכללה 45 חלקות המשנה.

54. מפאת החשיבות, להלן החלקים הרלבנטיים (סעיפים 3 ו-9) בתקנון המוסכם בבית המשותף כלשונם :



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/562/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. בהתאם לאמור בסעיפים 61 ו-61 לחוק, אנו קובעים כדלקמן:

(א) כי כל אחוזי הבנייה על גג הבניין, הקיימים כיום או שינתנו בעתיד, בין שינתנו בבת אחת בין שינתנו בשלבים, יוקצו כולם לבעלי חלקת משנה 288/21 והם יהיו זכאים למלוא זכויות הבניה בגג המסומן בתשריט באות י' ובקרקע המסומנת באות ט'.

(ב) בעלי חלקת משנה 288/21 יהיו רשאים לבנות ללא הגבלה יחידות נוספות על הצמדת הגג בבת אחת או בשלבים, לפי ראות עיניהם, ולהתאים את מספר ההצמדה לחלקת המשנה ללא צורך בקבלת הסכמת יתר בעלי חלקות המשנה, בכפוף לכך שלא יפגע ברכוש המשותף."

(ג) בעלי חלקת משנה 288/21 יהיו רשאים לנצל את זכויות הבניה לכל ייעוד אשר אושר ו/או יאושר ע"י הגוף ו/או הגופים המוסמכים וכן לחלק/לבטל את ההצמדה הצמודה לחלקת המשנה, להעביר/לרשום חלקים ממנה ליחידות חדשות שיווצרו כתוצאה מהבניה הנוספת, לבקש תיקון צו הבתים המשותפים מעת לעת כתוצאה מכל תוספת ו/או שינוי בניה ו/או שינוי הצמדה שיעשה בחלקת המשנה ו/או שינוי ייעוד, לפנות ולקבל היתרי בניה כאמור, כל זאת ללא הגבלה, על פי שיקול דעתם וללא צורך בקבלת הסכמת יתר בעלי חלקות המשנה, בכפוף לכך שלא יפגע הרכוש המשותף."

(ד) באם תהיה בניה נוספת, כל גג חדש ו/או הגגות החדשים ו/או הקירות החיצוניים, אשר ייווצרו מאותה בניה נוספת, יוצמדו לאותה בניה נוספת ולא יהוו חלק מהרכוש המשותף ובמקרה של בניה נוספת כאמור לעיל, יוצמדו ליחידות החדשות שיבנו, חלקים ברכוש המשותף, מתוך סך החלקים ברכוש המשותף אשר יוצמדו על פי תקנון זה לחלקת משנה 288/21.

(ה) במקרה של בניה כאמור, הבעלות על היחידות החדשות שיבנו תרשם על שם בעלי חלקת משנה 288/21, אשר יוכלו, על פי שיקול דעתם, להעבירן לאחר ו/או לאחרים ו/או חלקים מהן."

9. כל בעלי חלקות המשנה מסכימים בזה כי בעלי חלקת משנה 288/21 יהיו רשאים לבנות קומות נוספות, ולא תהיה לשאר בעלי חלקות המשנה הזכות לעכב בניה זו"

(ההדגשה שלי מ.פ.).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/562/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

55. למעשה, סעיף 3 (ד) לתקנון החרג באופן מפורש וברור גם את הקירות החיצוניים אשר ייווצרו מבניה נוספת על תת חלקה 21 שבבעלות התובעת ואת הבעלות על חלקות המשנה החדשות. מכאן עולה כי כל בניה חדשה ונוספת על גג המבנה שבבעלות התובעת – אינה חלק מהרכוש המשותף שהיה קיים ערב בניית התוספת.

56. כמו כן, בהתאם לצו הרישום, בנתה התובעת על תת חלקה 21 שבבעלותה הבלעדית, קומות נוספות מעל לקומת הקרקע שבבעלות הנתבעים. הבניה שהחלה בשנות ה-90 הסתיימה ב- 2020 עת הסירה עיריית פתח תקווה את ההערה על המבנה כמסוכן (נספח 7 לתצהיר עדות התובעת).

57. אומנם אין מחלוקת אמיתית בין הצדדים, כי עיריית פתח תקווה הוציאה מכתב ממנו עולה כי הבית המשותף הוא "מבנה מסוכן לשלום הציבור". אלא שבמהלך עדותו של מנהל התובעת, מר גמליאל שמש נטען כי הוצאות התובעת שדרש נועדו לסיום "החלק" שלו בבניין - גרסה הסותרת את הנטען בכתב התביעה:

"שאלה: אתה קיבלת אישור של העירייה שהמבנה תקין?

תשובה: עבור החלק שלי כן

שאלה: עבור החלק של הלקוחות שלי?

תשובה: לא עשו מה שהעירייה דורשת אז לא, כשהקליינטים שלך ירצו

לתקן בהתאם לעירייה יקבלו גם הם.

שאלה: לא תיקנת להם?

תשובה: את הציפוי כן

שאלה: לפי דרישות העירייה?

תשובה: העירייה דרשה מכולנו לתקן את ציפוי הבניין, אני לא אפוטרופוס שלהם ולא עזרה סוציאלית, אני סיכמתי עם העירייה שאני אסיים את החלק שלי וכך קיבלתי טופס 5 על החלק שלי, ויש לי רישיונות על העסק שיש לי".

(ש' 46 בעמוד 6 - ש' 6 בעמוד 7 לפרוטוקול דיון הוכחות)



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/562/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

58. בהמשך עדותו הוסיף נציג התובעת כך :

**"שאלה: אני מפנה לתמונה, תאשר לי שציפית את העמוד הזה בחזית החנויות (מפנה לנספח 1 לתצהיר של דוד עוזר)
תשובה: שטח פרטי שלי, שתלתי עמודים בשטח שלי, כתוב בטאבו שמותר לי לעשות הכל, הסכם בטאבו שאני יכול לעשות מה שאני רוצה בשטחים הפרטיים שלי בלי ערר...."
(ש' 32-33 עמוד 7 לפרוטוקול דיון הוכחות)**

59. נוכח עדות מנהל התובעת, ניתן להבחין כי התובעת לא ביצעה הפרדה מוחלטת בין החלק בבית המשותף השייך לה - קרי, הגג שעליו נבנו תתי חלקות נוספות בשלב מאוחר יותר, שזכויותיהם נמכרו לאחרים שאותם בחרו שלא לצרף לתביעה, לבין חלקות המשנה המקוריות בקומת המסד והקרקע, חלק השייך יחד ולחוד לנתבעים.

60. העמודים "ששתלה" התובעת לדברי נציגה, לא היו קיימים כשרכשו הנתבעים את חנויותיהם בבית המשותף. עמודים אלו הוקמו כחלק מתוספת הבניה המאוחרת שקיבלה התובעת עבור תתי חלקה 21. דרישתה לקבל החזר כספי על ציפוי עמודים אלו ויתר הקירות החיצוניים שבנתה על הגג, היא דרישה אשר אינה חוסה תחת סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין בשעה שמסמכי הרישום מעידים כי אין המדובר ברכוש משותף.

61. מעבר לאמור, לא ברור מדוע, התביעה הוגשה רק נגד חלק מבעלי הזכויות בבית המשותף. נסח הרישום כולל 45 תתי חלקות בבית המשותף השייכות לצדדים נוספים שלא בפניי. העובדה שהתובעת בחרה לתבוע ולהטיל את מלוא ההוצאות שלטענתה הוציאה על שיפוץ הכרחי של הבית המשותף, רק על חלק מהדיירים בבית המשותף ולא על כלל הדיירים בלי לנמק, מעלה טעם לפגם בהתנהלות התובעת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/562/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

62. פרשנות התובעת לתקנון, שגויה וחד צדדית ואינה עומדת בקנה אחד עם לשונו הברורה של החוק בכל הנוגע לניהול הבית המשותף על פי סעיף 62 לחוק המקרקעין וסעיפים 65-69 המגדירים את תפקיד הנציגות.

63. לכן, התובעת לא הוכיחה כי הכספים שהוצאו על ידה, נגעו במישרין לתחזוקה התקינה ברכוש המשותף כהגדרתה בסעיף 58 (א) לחוק המקרקעין ולפיכך אני דוחה את טענות התובעת.

לפני סיום

64. בסיכומיה ביקשה התובעת ליתן פס"ד נגד הנתבעים 3-6 בהעדר כתב הגנה ואי התייצבות לדיונים אך מכיוון שלא עלה בידיה להציג אישורי מסירה כדין של כתב התביעה עד למועד מתן פסק הדין אף על פי שהתבקשה לעשות כן, וממילא לאור דחיית התביעה לגופה, לא נדרשת הכרעה בשאלה אם ליתן פסק דין אחר נגד הנתבעים 3-6 שלא הגישו כתב הגנה ולא התייצבו לתביעה.

לסיכום:

65. התובעת לא הוכיחה שהיא שימשה נציגות הבית המשותף, והיא לא הוכיחה שהיא עמדה בתנאים המזכים אותה בקבלת החזר כספי מבעלי דירות אחרים. גם אם התובעת היא נציגות הבית המשותף, התובעת לא כינסה את האסיפה כללית ולא דאגה למצער לאשר בדיעבד את ההחלטה באמצעות הוכחת תשלום ההוצאות על ידי רוב בעלי הדירות בבית המשותף. כמו כן, התובעת לא הוכיחה כי השיפוץ שבוצע, היה ברכוש המשותף ולא בחלקים הפרטיים הצמודים לה. **לפיכך, התביעה נדחית.**

הוצאות ההליך

66. אשר להוצאות המשפט, נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/562/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו)
28.2.2018 ; רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ'
פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020).

67. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן - **"התקנות"**) קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).

68. במסגרת בג"ץ 891/05 **תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא-משרד התעשייה המסחר** (נבו 30.06.2005), נותחו על ידי כב' הרשם (כתוארו אז) יגאל מרזל, תכליות חיוב בעל דין בהוצאות רעהו, כאשר המסקנה הייתה כי אמת המידה הנכונה לחיוב בהוצאות הוא כי ההוצאות צריכות להיות סבירות, הכרחיות ומידתיות. במסגרת הקווים המנחים לשימוש באותן אמות מידה נקבע, בין השאר כי יש להתחשב בהתנהגות הצדדים ובדרך שבה ניהלו את ההליך; שיקול נוסף הוא הסעד המבוקש או הסכום השנוי במחלוקת; כמו כן יש להתחשב במורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו; השיקול האחרון המוזכר הוא חשיבות העניין בעבור בעלי הדין.

69. **ובמיושם לענייננו** - לאחר ששקלתי העניין, בשים לב לכך שלמעשה נדחה מלוא הסעד המבוקש על ידי התובעת, ובהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה, החלטתי לחייב התובעת, בהוצאות ההליך לרבות בשכ"ט עו"ד בסכום כולל של 18,000 ₪, שישולמו לנתבעים 1-2 ולנתבעים 7-18 בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן, יישאו הפרשי ריבית והצמדה כדין מיום מתן פסק הדין עד ליום מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתנה 09 בינואר 2022, בהעדר הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/562/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מאיר מור
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה